



PUTUSAN
Nomor 1893 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD RAFII, bertempat tinggal di Jalan Anden Oko, RT 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HK & Associates, beralamat di Jalan Damanhuri, Nomor 3B, RT 66, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KUTAI REFINERY NUSANTARA, berkedudukan di Teluk Waru, RT 09, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, diwakili oleh Bernard A. Riedo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ferry Anwar, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bagian Hukum PT Kutai Refinery Nusantara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Perwatasan tertanggal 19 Desember 1929 atas nama Hadji Mohamad Noor adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa yang terletak di Teluk Waru, RT 09 (Tanjung Batu dan sekitarnya), Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanah perwatasan seluas kurang lebih 42.000 m² (empat puluh dua ribu meter persegi) atau 4,2 Ha (empat koma dua hektar);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah, membangun bangunan dan menjalankan usaha di atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk berhenti menguasai dan mengakui tanah *in casu* sebagai miliknya, dan harus menghentikan segala gangguan atau kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat *in casu*, serta harus mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda dalam bentuk apapun, serta membongkar bangunan atau halaman yang dibuat oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat *in casu*, dan bahwa apabila Tergugat atau pihak siapapun ada niat untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya harus menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu dari pihak Kepolisian yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dan membayar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp., tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/PDT/2022/PT SMR., tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 195/PDT/2022/PT. SMR., tertanggal 21 Desember 2022 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dengan Mengadili Sendiri:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Surat Perwatasan tertanggal 19 Desember 1929 atas nama Hadji Mohamad Noor adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa yang terletak di Teluk Waru, RT 09 (Tanjung Batu dan sekitarnya), Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanah perwatasan seluas kurang lebih 42.000 m² (empat puluh dua ribu meter persegi) atau 4,2 Ha (empat koma dua hektar);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah, membangun bangunan dan menjalankan usaha di atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk berhenti menguasai dan mengakui tanah *in casu* sebagai miliknya, dan harus menghentikan segala gangguan atau kegiatan apapun di atas tanah milik Penggugat *in casu*, serta harus mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda dalam bentuk apapun, serta membongkar bangunan atau halaman yang dibuat oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat *in casu*, dan bahwa apabila Tergugat atau pihak siapapun ada niat untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya harus menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu dari Pihak Kepolisian yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dan membayar kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan maupun penguasaan atas objek sengketa baik berdasarkan bukti surat maupun saksi;
- Bahwa sebaliknya terbukti Tergugat membeli tanah termasuk tanah objek sengketa di dalamnya, baik pembelian dari PT Foresta Hijau

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



Lestari maupun dari PT Kutai Chip Mill, telah ternyata tanah yang dibeli Tergugat tersebut sudah bersertifikat (SHGB) dan sedang dalam penguasaan secara nyata dan sah oleh pihak yang menjualnya *in casu* PT Foresta Hijau Lestari dan PT Kutai Chip Mill, serta transaksi jual beli sudah dilakukan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni telah dibuat di hadapan Notaris & PPAT Melania Miensye Hambali, S.H., yang selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama PT Kutai Refinery Nusantara, maka secara hukum Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD RAFII tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RAFII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1893 K/Pdt/2023